

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 816/2538

นาย สมนึก เรื่องสมบูรณ์ กับพวก

โจทก์

นาย เต็งตุ๋ แซ่โง้ว โดย นางสาว จันทนา

วาณีสุนทร

จำเลย

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 437

กระแสไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินอันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพเมื่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นที่บ้านของจำเลยทั้งสองจำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งกระแสไฟฟ้าดังกล่าวและต้องรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยอันเกิดแต่กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437วรรคสองจำเลยทั้งสองนำสืบเพียงว่าจำเลยทั้งสองดูแลรักษาสายไฟฟ้าภายในบ้านให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอและเพิ่งเปลี่ยนสายไฟฟ้าภายในบ้านใหม่ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบ้านของจำเลยทั้งสองไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจำเลยทั้งสองไม่ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อและไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ทราบดังนี้ข้อนำสืบของจำเลยทั้งสองแสดงไม่ได้เลยว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบ

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา คัดค้าน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ขอให้ บังคับจำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชดใช้ ค่าเสียหาย พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละเจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับ แต่ วัน ละเมิด คือ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2530ไป จนกว่า ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ทั้ง สอง

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า จำเลย ทั้ง สอง มิได้ กระทำ ละเมิด ต่อ โจทก์ค่าเสียหาย ของ โจทก์ ทั้ง สอง มี หรือไม่ เพียงใด จำเลย ทั้ง สอง ไม่รับรองขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สอง อุทธรณ์

ระหว่าง พิจารณา ของ ศาลอุทธรณ์ จำเลย ที่ 1 ถึงแก่กรรม โจทก์ทั้ง สอง ยื่น คำร้องขอ ให้ ศาล หมายถึง นางสาว จันทนา วาณิสบุตร ทายาท ของ จำเลย ที่ 1 เข้า มา เป็น คู่ความ แทน จำเลย ที่ 1 ศาลอุทธรณ์ อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ เงิน จำนวน 252,818.10 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2530 ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ ให้ แก่ โจทก์ ทั้ง สอง

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พังได้ ในเบื้องต้น ว่า เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2530เพลิงไหม้ ชั้นบน ของ บ้านจำเลย ทั้ง สอง แล้ว เพลิง ลุกลาม ไป ไหม้ ชั้นบน ของ บ้าน โจทก์ ทั้ง สอง เสียหายคดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา จำเลย ทั้ง สอง ว่า จำเลย ทั้ง สอง จะ ต้องรับผิดชอบ เพื่อ ความเสียหาย

ดังกล่าว แก่ โจทก์ ทั้ง สอง หรือไม่ คดี นี้โจทก์ ทั้ง สอง ฟ้อง ว่า เพลิงไหม้ เกิดจาก กระแส ไฟฟ้า ลัดวงจร ที่ บ้าน ของจำเลย ทั้ง สอง แล้ว เพลิง ลุกไหม้ บ้าน ของ โจทก์ ทั้ง สอง เสียหาย จำเลยทั้ง สอง ให้การ ยอมรับ ข้อเท็จจริง ตาม ฟ้อง ของ โจทก์ ทั้ง สอง ดังกล่าว คงปฏิเสธ เพียง ว่า เหตุ เพลิงไหม้ เกิดจาก กระแส ไฟฟ้า ลัดวงจร นั้น เป็นเหตุสุดวิสัย เมื่อ จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ยอมรับ เช่นนั้น ข้อเท็จจริงย่อม พังได้ ตาม ฟ้อง ของ โจทก์ ทั้ง สอง ดังกล่าว โจทก์ ทั้ง สอง ไม่จำ ต้อง สืบพยานหลักฐาน เพื่อ ให้ ศาล รับฟัง ข้อเท็จจริง ดังกล่าว อีก จึง มี ประเด็น เพียง ว่า เพลิงไหม้ เกิดจาก กระแส ไฟฟ้า ลัดวงจร ที่ บ้าน ของ จำเลย ทั้ง สอง และ เพลิง ลุกไหม้ ไป ไหม้ บ้าน ของ โจทก์ ทั้ง สอง นั้น เกิด แต่ เหตุสุดวิสัยหรือไม่ เท่านั้น ดังนั้น ที่ จำเลย ฎีกา อ้าง มา ด้วย ว่า สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ บ้าน ของ จำเลย ทั้ง สอง ไม่ทำ ให้ เกิด กระแส ไฟฟ้าลัดวงจร จึง เป็น เรื่อง นอก ประเด็น ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย ให้คง วินิจฉัย เฉพาะ ประเด็น ความเสียหาย ของ โจทก์ ทั้ง สอง นั้น เกิด แต่เหตุสุดวิสัย หรือไม่ เท่านั้น เห็นว่า กระแส ไฟฟ้า เป็น ทรัพย์ อันเป็นของ เกิด อันตราย ได้ โดยสภาพ เมื่อ กระแส ไฟฟ้า ลัดวงจร เกิดขึ้น ที่ บ้านของ จำเลย ทั้ง สอง จำเลย ทั้ง สอง จึง เป็น ผู้ มีไว้ใน ครอบครอง ของ ตน ซึ่ง กระแส ไฟฟ้า ดังกล่าว จำเลย ทั้ง สอง จะ ต้อง รับผิดชอบ เพื่อความเสียหาย อัน เกิด แต่ กระแส ไฟฟ้า ลัดวงจร นั้น เว้นแต่ จะ พิสูจน์ ได้ว่าความเสียหาย นั้น เกิด แต่ เหตุสุดวิสัย หรือ เกิด เพราะ ความผิด ของผู้ต้อง เสียหาย นั้นเอง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437วรรคสอง เมื่อ มี ประเด็น เพียง ว่า ความเสียหาย ของ โจทก์ ทั้ง สอง นั้นเกิด แต่ เหตุสุดวิสัย หรือไม่ เท่านั้น ภาระ การ พิสูจน์ ใน ประเด็น ข้อ นี้จึง ตก แก่ จำเลย ทั้ง สอง แต่ จำเลย ทั้ง สอง นำสืบ เพียง ว่า จำเลย ทั้ง สองดูแล รักษา สายไฟฟ้า ภายใน บ้าน ให้ ใช้ งาน ได้ อย่าง ปลอดภัย อยู่ เสมอและ เพิ่ง เปลี่ยน สายไฟฟ้า ภายใน บ้าน ใหม่ ขณะ เกิดเหตุ เพลิงไหม้นั้น ภายใน บ้าน ของ จำเลย ทั้ง สอง ไม่ได้ ใช้ เครื่องไฟฟ้า จำเลย ทั้ง

สองไม่ได้ กระทำ โดยประมาท เลินเล่อ ให้ เกิดเพลิงไหม้ และ ไฟฟ้า ลัดวงจรเกิดขึ้น ได้ อย่างไร ก็ ไม่ทราบ เท่านั้น ข้อ นำสืบ ของ จำเลย ทั้ง สองดังกล่าว แสดง ไม่ได้ เลย ว่า กระแส ไฟฟ้า ลัดวงจร ทำให้ เกิดเพลิงไหม้ขึ้น ด้วย เหตุ อย่างไร อัน จะ บ่งชี้ ว่า เป็นเหตุ สุจริต จำเลย ทั้ง สองจึง ต้อง รับผิดชอบ เพื่อ ความเสียหาย แก่ โจทก์ ทั้ง สอง ที่ ศาลอุทธรณ์ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ ทั้ง สอง นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง ด้วย ฎีกา จำเลย ทั้ง สอง ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ไฟศาล ราชชากรุง-นิเวศน์ คำผอง-ทวิชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)ความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437ไม่ว่าตามวรรค1หรือ2รวมทั้งบทมาตรานอื่นๆอีกหลายมาตราเป็นความรับผิดชอบอันเกิดจากข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย(presumptionlegetdefaute)เนื่องมาจากความบกพร่องในการควบคุมดูแล(defautdesurveillance)(Colin etCapitant,TraitedeDroitCivil,t.21959.pp.306-307)มีกฎหมายฝรั่งเศสเป็นแม่บทซึ่งทางกฎหมายแองโกลแซกซอนเรียกว่า"ความรับผิดชอบเด็ดขาด"(strictliability,absoluteresponsibility)เป็นความรับผิดชอบที่ผู้ต้องรับ

ผิด(l'individuresponsable)ไม่ต้องมีจงใจหรือประมาท

เลินเล่อ(wrongfulintent,negligence)จึงไม่เกี่ยวกับการที่บุคคลกระทำละเมิดอันเป็นความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองตามมาตรา420ซึ่งผู้ต้องรับผิดชอบจะต้องกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ (2)กระแสไฟฟ้าเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่883/2518,179/2522,1919/2523)จำเลยเป็นผู้ครอบครองจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรแม้จำเลยไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายตามมาตรา437 (3)คดีนี้จำเลยเข้าใจไปว่าจะต้องรับผิดชอบก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อจึงได้ให้การและนำสืบแต่เพียงว่ามีใช้เกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของจำเลยซึ่งตามมาตรา437จำเลยจะพ้นจากความรับผิดได้ก็ต่อเมื่อเป็นฝ่ายพิสูจน์นำสืบให้เห็นว่าความเสียหายเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายและจำเลยจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์และนำสืบก่อนไม่ใช่ฝ่ายผู้เสียหายเป็นฝ่ายพิสูจน์เพราะเป็นความรับผิดเด็ดขาดที่ผู้ครอบครองจะต้องรับผิดชอบโดยไม่ต้องมีจงใจหรือประมาทเลินเล่อเมื่อไม่พิสูจน์หรือพิสูจน์ไม่ได้จำเลยก็ต้องรับผิดชอบเช่นตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437เป็นความรับผิดโดยเด็ด

ขาด(strictLiability)คือจำเลยจะต้องรับผิดชอบแม้จำเลยจะไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตามกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือกฎหมายถือว่าจำเลยต้องรับผิดชอบฐานละเมิดแม้จำเลยจะไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตามเว้นแต่จำเลยจะสามารถแก้ตัวได้ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437กำหนดไว้ บทบัญญัติที่ละเมิดที่กำหนดความรับผิดโดยเด็ดขาดดังเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437นี้มีความใกล้เคียงกับบทบัญญัติที่โทษทัณฑ์การ

พิสูจน์(DoctrineofResIpsalocuitaกล่าวคือเป็นบทบัญญัติที่หลักการการพิสูจน์ไปยังจำเลยผู้กระทำละเมิดดังเช่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา422ข้อ

แตกต่างกันอยู่ที่ว่าบทบัญญัติที่กำหนดความรับผิดโดยเด็ดขาด(Strict Liability)กฎหมายจะสันนิษฐานถึงความรับผิดของจำเลย(Presumption of Liability)คือกฎหมายสันนิษฐานว่าจำเลยได้กระทำละเมิดดังนั้นจำเลยจะกระทำโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่จึงไม่ต้องคำนึงถึงส่วนบทบัญญัติที่ผลักภาระการพิสูจน์ไปยังจำเลยผู้กระทำละเมิดนั้นกฎหมายสันนิษฐานความมิชอบของการกระทำของจำเลย(Presumption of Fault)ดังนั้นกรณีนี้จึงยังต้องพิจารณาตามหลักละเมิดทั่วไปตามปกติและจำเลยมีสิทธินำสืบโต้แย้งข้อสันนิษฐานของกฎหมายให้เห็นว่าตนมิได้ประมาทเลินเล่อได้ คดีที่หมายเหตุนี้เป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าซึ่งถือเป็นทรัพย์อันตรายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437จำเลยจะยกข้อแก้ตัวว่าตนได้เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้ประมาทเลินเล่อไม่ได้จำเลยจะแก้ตัวได้เพียงกรณีความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิด(Fault)ของผู้เสียหายเอง แต่คดีนี้ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยไม่สามารถนำสืบให้เห็นได้ว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นด้วยเหตุใดอันจะบ่งชี้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจำเลยจึงต้องรับผิดผู้บันทึกเห็นว่าถ้าจำเลยสามารถนำสืบต่อไปได้เช่นว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นจากการที่โรงไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟมากเกินไปปกติผลของคดีน่าจะเปลี่ยนแปลงไป ? ไฟจิตรบุญญพันธ์? ? สมชายรัตนเชื้อสกุล?